

감사결과 처분요구서

- 산재기간 중 급여지급 규정 적정성 감사 -

2020. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경

이번 감사는 산재인정과 관련하여 관련 규정들의 개정 경위와 관련자들로부터 사실 관계를 확인하고, 동 규정들의 개선방안을 모색하기 위함

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 급여부서(당시 □처 ■실) 및 담당 직원을 대상으로 급여지급 관련 사실관계 파악 및 사규 개정 과정, 현 규정들의 문제점을 중점적으로 조사하였음

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 4. 16.(화)부터 2020. 5. 6.(수)까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 사규 개정 과정 등에 대해 조사를 실시하였고, 2020. 6. 3.(수) 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	○처	특정	휴업급여에 대한 제도 보완 필요	권고	
2	○처 ●처	특정	휴직 관련 규정 및 지침 개정필요	통보	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

권 고 및 통 보

제 목 업무상 질병휴직 관련 제도 보완 및 규정 개정

관 계 부 서 ○처

●처

내 용

1. 개 요

우리 회사 직원이 산업재해 판정을 받을시 휴업급여에 대해서는 「보수규정」에 따라 「산업재해보상보험법」(이하 ‘산재보험법’이라 한다.)과 그 시행령·시행규칙이 정하는 바에 따른다.

산재보험법에 따르면 휴업급여는 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자에게 요양으로 취업하지 못하는 기간에 대하여 지급하되, 1일당 지급액은 평균임금의 100분의 70에 상당하는 금액으로 한다.

반면, 공무원이 공무상 질병으로 휴직한 경우에는 「공무원 보수규정」에 따라 그 기간 중 봉급 전액을 지급한다.

우리 회사는 '14년도에 방만경영 정상화 과제의 일환으로 관련 제도들을 변경하게 되었고, 그 전반적인 기준은 공무원 수준으로 한수원의 규정들을 개정하는 것이었는데, 이에 따라 「국가공무원법」을 준용하여 ① 공상휴직 사유가 폐지(「취업규칙」 제50조제6호)되었고, ② 산재보험법에 따라 지급되는 휴업급여 외 추가보상이 불가('14.7월, 10월 노사합의로 개정)하게 되었다.

따라서, 이와 같은 개정이 공무원 수준에 부합하는지 여부와 그 외에 업무상 질병휴직 관련 규정들이 문제점이 없는지에 대해서 감사를 하였다.

2. 감사 결과

가. 공무원 수준의 의미와 부합여부

공무원의 경우 일반질병휴직과 공무상 질병휴직은 제도적으로 구분되어 있고, 공무상 질병휴직에는 봉급 차감을 시행하지 않는다.

그러나, 우리 회사의 경우 업무상 질병휴직자는 산재보험법에 따라 평균임금의 70%를 휴업급여로 지급받고, 해당 평균임금은 고용노동부 고시에 따라 최고한도가 정해져 있어, 평균임금액의 정도에 따라 일반 질병휴직에 따른 급여가 오히려 업무상 질병휴직에 따른 급여를 초과하는 상황이 발생할 수 있다. 따라서 이런 경우 회사일을 하면서 발생한 질병, 상해임에도 불구하고 개인적인 사유로 인하여

발생한 질병, 상해시에 받을 수 있는 처우보다 오히려 낮은 처우를 받게 되는 결과가 되고, 이 부분에서는 「공무원 보수규정」에 비해 제도적으로 불리한 부분이라고 볼 수 있다.

나. 규정 상호간 용어 불일치

「취업규칙」은 2014.7.31.부로 개정되면서 제50조(휴직사유) 중 제6호 “공상 치료기간이 3개월 이상에 이를 때” 즉 “**공상휴직**” 조항이 삭제되었고, 동조 제2호 “신체·정신상의 장애로 장기요양을 원할 때” 즉 “**질병휴직**”조항으로 흡수되었다. 이를 정리하자면 질병휴직의 경우 일반 질병휴직과 **업무상 질병휴직**(과거의 공상휴직)으로 두가지 휴직으로 구분된다.

따라서 2014.7.31.이후로는 “공상휴직”이라는 용어를 써서는 안되고 “업무상 질병휴직”이라는 용어로 관련 규정들을 각 개정하였어야 하는데 일부규정들은 여전히 “공상휴직”이라는 용어를 사용함으로써 관련 규정의 해석에 혼란을 야기하고 있다.

다. 지침내 각 조항 상호간 내용 불일치 및 의미 모호

업무상 질병휴직자의 휴업급여를 산재보험법에 따르도록 한 원칙에 따라 「재해보상 업무처리지침」 제4조는 산재보험법상 휴업급여 외에 추가금품을 지급하지 않도록 하고 있다. 그런데 동 지침 제5조는 제2항에서 상여금 등은

별도로 정하는 기준에 따라 산재보상 휴업급여 지급과 관계없이 일반직원 지급시 지급한다고 규정하여 제4조와 제5조 제2항이 외견상 불일치할 뿐만 아니라 그로 인해 제5조 제2항 자체의 의미가 모호하다. 즉 별도로 정하는 기준에 따르면 상여금등을 지급할 수 있다는 의미인지, 질병휴직 전 발생한 상여금등의 지급 시기에 관한 것인지 명확하지 않다.

조치할 사항

- ❖ **사장은** 공무원과 비교시 불리한 휴업급여를 받는 직원에 대한 제도 보안 방안을 마련하시고(**권고**), “공상휴직”이란 용어를 사용하는 사규 및 지침상의 “공상 휴직”이란 용어는 모두 “업무상 질병휴직”으로 수정토록 관련 사규 및 지침을 개정하며, 「재해보상 업무처리지침」내 각 조항 상호간의 내용을 정비하여 그 의미를 명확화하시기 바랍니다(**통보**).